

의안번호	2212371
의 퇴 인	전용기의원
회 답 일	2025.8.27.
추 계 번호	25D4565

순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안

【비용추계서】

I. 비용추계 결과

- (일부추계) 개정안에 따라 특별수사관을 확충(10명)하고 수사기간 연장횟수 (1회→2회, 30일)를 확대하는 경우, 추가재정소요는 2025년에만 발생하며 총 16억 6,900만원으로 추계됨

[표 1] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025년

(단위: 백만원)

구분		2025
특별수사관 확충(안 제7조제3항) 및 수사기간 연장횟수 확대(안 제9조제3항)	인건비	583
	운영비	1,015
	시설비	71
	합계	1,669

주: 본 추계는 개정안에서 규정한 최대 특별수사관 확충 규모(10명)와 최대 수사기간 연장(1개월)을 가정하여 추계한 결과로, 향후 개정안이 시행되는 과정에서 인력규모, 인력구성비, 수사기간이 변경되면 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

II. 재정수반요인

연번	조·항(조제목)	주요내용	비고
1	안 제7조(특별검사보와 특별수사관)	특별검사는 그 직무를 수행함에 있어서 필요한 경우 <u>50명 이내</u> 의 특별수사관을 임명할 수 있음(제3항)	재량규정
2	안 제9조(수사기간 등)	특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 <u>2회에 한정하여</u> 수사기간을 30일 연장할 수 있음(제3항)	재량규정
3	안 제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례)	특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 수사기간 종료시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 같은 조 제6항의 규정에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있음(제1항)	재량규정

Ⅲ. 비용추계의 전제와 상세내역

1. 재정수반요인별 추계 여부

연번	조·항(조제목)	추계여부	비고(추계 미실시 사유)
1	안 제7조(특별검사보와 특별수사관)	○	-
2	안 제9조(수사기간 등)	○	-
3	안 제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례)	×	수사인력의 규모와 수사기간을 현시점에서 합리적으로 예측할 수 없음

2. 비용추계의 총괄적 전제

- 본 추계에서 추가재정소요는 수사기간 연장횟수 확대(1회→2회)에 따른 특별검사·특별검사보 및 특별수사관(이하 “특별검사등”이라 함)의 1개월분 인건비와 운영비, 특별수사관 확충분(10명)의 3개월분 인건비·운영비 및 시설비를 합산하여 추계함

[표 2] 현행법과 개정안 비교

구분	현행법	개정안	비고
특별수사관	최대 40명	최대 50명	최대 10명 확충
수사기간 연장횟수	1회에 한정하여 30일	2회에 한정하여 각 30일	최대 30일 연장

- 본 추계에서 특별검사 직무수행에 필요한 비용은 「공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따라 임명된 특별검사(이하 “고 이예람 중사 특검”이라 함) 운영의 소요 경비를 참고함
- 본 추계에서 개정안에 따른 수사기간 연장횟수 확대 시 특별검사등(특별 검사 1명, 특별검사보는 4명, 특별수사관 40명) 45명, 기존 파견인력 최대 60명(검사 20명, 공무원 40명)은 계속 활동하는 것으로 가정함
 - 특별검사등의 인건비와 운영비는 현행법(의안번호 제2208594호)에 따라 최대 140일분이 반영되어 있으므로, 개정안에 따른 추가재정소요는 수사기간 연장횟수 확대분(1개월)에 해당하는 인건비와 운영비임

- 기존 파견인력에 대한 인건비는 원 소속기관에서 지급하는 것¹⁾이므로, 추가 재정소요는 수사기간 연장횟수 확대분(1개월)에 해당하는 운영비임
- 본 추계에서 개정안에 따른 특별수사관의 확충 규모는 최대 인원인 10명으로 가정함
 - 확충된 특별수사관 10명은 9월부터 최대 수사기간(연장기간 포함)인 11월까지 총 3개월 근무를 하는 것으로 가정함
 - 개정안에 따른 추가재정소요는 근무기간(3개월)에 해당하는 인건비·운영비 및 시설비임
- 개정안에 따른 특별검사 운영경비의 단가는 고 이예람 중사 특검의 경비 집행내역²⁾에 국회예산정책처가 전망한 공무원임금 평균상승률³⁾과 소비자물가상승률⁴⁾을 반영하여 산정함
 - 특별검사에게 지급하는 직무수행경비는 운영비에 포함되는 것으로 가정
 - 고 이예람 중사 특검의 수사기간은 4개월(2022.5.16.~ 2022.9.12.)이고, 운영비와 시설비는 2022년 수사기간(4개월) 및 공소유지기간(15.5개월, 2022.9.13.~ 2023.12.31.)에 지출된 비용을 참고하여 추계

1) 파견인원의 인건비는 「공무원 보수규정」에 따라 원 소속기관에서 지급하는 것이 원칙

2) 고 이예람 중사 특검 관련 경비 집행 내역: 2022년 및 2023년

(단위: 백만원)

	수사기간 (2022.5.16. ~ 2022.9.12.)	공소유지기간 (2022.9.13. ~ 2023.12.31.)
직무활동 운영비 ¹⁾	1,727	525
시설비 ²⁾	407	172

주: 1. 수사기간 활동인원은 총 62명(특별검사 1명, 특별검사보 3명, 특별수사관 5명, 기타직 19명, 파견인력 34명)이었으며, 공소유지기간 활동인원은 12명(특별검사 1명, 특별검사보 2명, 특별수사관 6명, 기타직 1명, 파견인력 2명)임

2. 시설비는 사무실 리모델링에 따른 공사비 등

3. 2022년 9월 13일부터 2023년 12월 31일까지 소요된 경비만을 집계하여 공소유지기간 경비 집행내역을 산정함

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국, (2024.6.13.)

3) 공무원임금평균상승률 (2025.3. 경제전망 기준)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
공무원임금평균상승률	1.7%	2.5%	3.0%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%

자료: 국회예산정책처

4) 소비자물가상승률(2025.3. 경제전망 기준)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
소비자물가상승률	3.6%	2.3%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

자료: 국회예산정책처

- 개정안 부칙에서 특별수사관 확충(안 제7조)과 수사기간 연장횟수 확대(안 제9조) 규정은 공포한 날부터 시행한다고 규정하고 있는 점을 고려하여, 추계 기간은 수사기간인 2025년으로 한정함. 다만, 수사기간 연장에 따라 공소유지기간이 이연(移延)되어 일부 적용단가가 달라질 수 있는 점은 고려하지 않음

3. 재정수반요인별 상세 추계내역

가. 인건비

- 수사기간 연장횟수 확대(30일)와 특별수사관 확충(10명)에 따른 특별검사 등의 인건비는 고 이예람 중사 특검 당시 지급된 2023년 기준 보수에 국회예산정책처가 전망한 공무원임금 상승률을 반영하여 추계함

[표 3] 고 이예람 중사 특검 당시 지급 보수(2023년 기준)

(단위: 원)

직급	월 평균 보수
특별검사	12,079,000
특별검사보	10,936,000
특별수사관(3급)	7,139,000

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국, (2024.6.13.)

- 추계결과, 특별검사등의 직급별 인원예 공무원임금 상승률을 적용한 월 보수와 2025년 수사기간 연장횟수 확대분(30일, 1개월)을 각각 곱하고, 특별수사관 확충 인원예 월 보수와 근무기간(3개월)을 각각 곱하여 산출한 인건비의 추가재정소요는 총 5억 8,300만원으로 추계됨

[표 4] 개정안에 따른 특별검사등의 인건비 추정: 2025년

(단위: 명, 개월, 백만원)

구분		월 평균 보수(A)	인원(B)	기간(C)	재정소요 (D=A×B×C)
인건비	특별검사	12.8	1	1	13
	특별검사보	11.5	4	1	46
	특별수사관(3급)	7.5	40	1	300
	특별수사관(확충)	7.5	10	3	225
합계		-	55	-	583

주: 소수점 이하 반올림으로 계산결과에 차이가 있을 수 있음

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국(2024.6.13.)자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

나. 운영비

- 수사기간 연장횟수 확대와 특별수사관 확충에 따른 운영비는 고 이예람 중사 특검 당시 소요된 운영비를 참고하여 국회예산정책처가 전망한 소비자물가상승률을 반영하여 추계함
- 추계결과, 기존 수사인력(특별검사등 45명, 파견인력 60명)의 수사기간 연장 횟수 확대분(30일, 1개월)에 해당하는 운영비와 개정안에 따른 확충 특별 수사관(10명)의 수사활동기간(3개월)에 해당하는 운영비를 합산하여 산출한 운영비의 추가재정소요는 총 10억 1,500만원으로 추계됨

[표 5] 개정안에 따른 운영비 추정: 2025년

(단위: 명, 개월, 백만원)

구분		운영비 단가(A)	인원(B)	기간(C)	재정소요 (D=A×B×C)
운영비	특별검사등	7.5	45	1	338
	파견인력	7.5	60	1	451
	특별수사관(확충)	7.5	10	3	226
합계		—	—	—	1,015

주: 소수점 이하 반올림으로 계산결과에 차이가 있을 수 있음

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국(2024.6.13.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

다. 시설비

- 특별수사관 확충에 따른 시설비는 고 이예람 중사 특검 당시 소요된 시설비 단가에 국회예산정책처가 전망한 소비자물가상승률을 반영하여 추계함
- 추계결과, 특별수사관 확충(10명)에 따른 시설비의 추가재정소요는 총 7,100만원으로 추계됨

[표 6] 개정안에 따른 시설비 추정: 2025년

(단위: 명, 백만원)

구분		시설비 단가(A)	인원(B)	재정소요 (C=A×B)
시설비	특별수사관(확충)	7.1	10	71

주: 소수점 이하 반올림으로 계산결과에 차이가 있을 수 있음

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국(2024.6.13.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

라. 추계결과

- (일부추계) 개정안에 따라 특별수사관을 확충(10명)하고 수사기간 연장횟수(1회→2회, 30일)를 확대하는 경우, 추가재정소요는 2025년에만 발생하며 총 16억 6,900만원으로 추계됨

[표 7] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025년

(단위: 백만원)

구분		2025
특별수사관 확충(안 제7조제3항) 및 수사기간 연장횟수 확대(안 제9조제3항)	인건비	583
	운영비	1,015
	시설비	71
	합계	1,669

IV. 부대의견

- 본 추계는 개정안에서 규정한 최대 특별수사관 확충 규모(10명)와 최대 수사기간 연장(1개월)을 가정하여 추계한 결과로, 향후 개정안이 시행되는 과정에서 인력의 규모와 구성비, 수사기간 등이 변경되면 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

V. 작성자

□ 성명

국회예산정책처	분석관	과장
행정비용추계과	장삼열	김안나

□ 대표연락처

성명	전화번호	이메일 주소
장삼열	02-6788-4831	jsy@assembly.go.kr